

지식재산 경영 우수기관 선정에 관한 규정

[소관 : 지식재산창출활용과]

제정 2020. 1. 10. 특허청고시 제2020-1호

개정 2020. 7. 1. 특허청고시 제2020-20호

개정 2022. 8. 22. 특허청고시 제2022-15호

개정 2023. 8. 9. 특허청고시 제2023-17호

개정 2025. 7. 16. 특허청고시 제2025-11호

개정 2025. 10. 30. 지식재산청고시 제4호

제1조(목적) 이 규정은 지식재산 경영 우수기관의 선정과 관련된 구체적인 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "지식재산 경영 우수기관"은 지식재산 경영활동 등이 우수하다고 지식재산처장이 인정하는 공공연구기관('공공연구기관'이란 「지식재산기본법」 제3조제4호에 따른 공공연구기관 및 「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률」 제25조에 따른 산학협력단을 말한다.)으로 제8조에 따라 선정된 기관을 말한다.
2. "주관기관"은 지식재산처장이 지식재산 경영 우수기관 선정에 대한 관리 등의 업무를 수행하기 위하여 지정한 「산업재산 정보의 관리 및 활용촉진에 관한 법률」 제25조에 따른 한국특허전략개발원을 말한다.
3. "지식재산 경영 진단"은 공공연구기관의 지식재산 경영 실태와 역량을 진단하기 위하여 주관기관이 매년 실시하는 설문조사를 말한다.
4. "참여기관"은 지식재산 경영 진단에 참여한 공공연구기관을 말한다.

5. "지식재산 경영 심층컨설팅"은 공공연구기관의 지식재산 경영 역량 제고를 위해 주관기관이 실시하는 컨설팅 사업을 말한다.

6. "보유특허 진단"은 공공연구기관이 보유하고 있는 특허를 진단하여 전략적으로 관리·활용 할 수 있도록 주관기관이 실시하는 사업을 말한다.

제3조(신청방법) ① 참여기관은 주관기관이 실시하는 지식재산 경영 진단에 참여하여 설문조사에 응답하여야 한다.

② 주관기관의 장은 공공연구기관이 지식재산 경영 진단에 참여할 수 있도록 다음 각 호의 사항을 주관기관의 홈페이지에 공지하여야 한다.

1. 지식재산 경영 진단 방법
2. 지식재산 경영 진단 기간
3. 지식재산 경영 진단 양식
4. 기타 지식재산 경영 진단 실시를 위해 주관기관의 장이 필요하다고 판단하는 사항

제4조(심사위원회의 구성·운영 등) ① 주관기관의 장은 지식재산 경영 우수기관(이하 '우수기관'이라 한다) 선정 업무를 수행하기 위하여 심사위원회(이하 '위원회'라 한다)를 구성·운영하여야 한다.

② 위원회는 지식재산과 관련하여 학식과 경험이 풍부한 변리사, 변호사, 교수 등 7인 이내의 심사위원(이하 "위원"이라 한다.)으로 구성한다.

③ 위원장은 위원회에 출석한 위원 중에서 호선(互選)한다.

④ 위원의 임기는 1년으로 하되 연임할 수 있다.

⑤ 위원은 [별지 제2호 서식]의 서약서를 작성하여 제출하여야 한다.

⑥ 주관기관의 장은 위원이 선정과 관련된 비위사실이 있는 경우 해당위원을

해촉할 수 있으며, 위원이 장기 해외체류 또는 기타 사유로 인하여 부득이
위원의 업무를 수행할 수 없다고 판단하는 경우에는 위원을 변경할 수 있다.
이 경우 변경된 위원의 후임으로 임명된 위원의 임기는 새로이 개시된다.

⑦ 위원에게는 업무수행에 대하여 소정의 수당을 지급할 수 있다.

⑧ 공정하고 엄정한 심의를 위하여 위원의 인적사항은 비공개로 한다.

제5조(심사위원의 제척·기피·회피) ① 위원이 다음 각 호의 어느 하나에
해당하는 경우에는 위원에서 제척(除斥)된다.

1. 위원이나 그 배우자가 신청기관의 임직원이거나 임직원이었던 경우
2. 위원이 신청기관의 임직원과 친족인 경우
3. 위원이 최근 2년 내 신청기업의 지식재산 관련 업무를 대리하였거나,
지식재산 경영 업무를 지도하였던 경우

② 참여기관의 장은 위원에게 공정한 심사·의결을 기대하기 어려운 사정이
있는 경우에는 주관기관의 장에게 기피 신청을 할 수 있고, 주관기관의 장은
해당 신청이 타당한 경우 기피 신청의 대상인 위원을 심사에서 제외할 수
있다.

③ 위원이 제1항 각 호에 따른 제척 사유에 해당하는 경우에는 스스로
심사에서 회피(回避)하여야 한다.

제6조(선정기준 및 방법) ① 주관기관은 지식재산 경영 진단 설문조사 자료를
근거로 [별표 1]의 선정기준에 따라 우수기관 평가표 [별지 제1호 서식] 중
정량평가 항목별 점수를 작성하여 위원회에 제출한다.

② 위원회는 제1항의 정량평가 점수를 근거로 최종 선정 규모의 2배수
이내에서 우수기관 후보기관을 선정한다. 다만, 최종 선정 규모는 지원
예산을 고려하여 지식재산처장이 정한다.

③ 위원은 제2항의 후보기관을 대상으로 [별표 1]의 선정기준에 따라 정성평가를 실시하여 우수기관 평가표 [별지 제1호 서식] 중 정성평가 항목별 점수를 작성하여 위원장에게 제출한다.

④ 위원장은 제3항에 따라 위원이 제출한 정성평가 항목별 점수에서 최고점과 최저점을 제외한 나머지 점수를 평균하여 각 후보기관에 대한 우수기관 평가표 [별지 제1호 서식]를 최종 작성한다.

⑤ 위원회는 제4항의 우수기관 평가표 [별지 제1호 서식]의 평가항목별 배점을 합산한 종합점수가 높은 순서로 최종 선정 규모 이내에서 [별지 제3호 서식]에 따라 우수기관을 지식재산처장에게 추천한다.

⑥ 주관기관은 지식재산처장의 승인을 받아 최근 3년 내에 지식재산 경영심층컨설팅이나 보유특허 진단을 완료한 기관을 대상으로 최종 우수기관 선정 규모의 3분의 1 범위에서 제1항 내지 제5항의 선정 절차를 별도로 진행할 수 있다.

⑦ 선정기준 및 방법에 관해 기타 필요한 사항은 지식재산처장의 승인을 받아 주관기관의 장이 정한다.

제7조(증빙제출 및 검증) ① 주관기관의 장은 제6조제2항 및 제6항에 따라 선정된 후보기관의 장에게 정량평가에 대한 증빙자료 및 정성평가를 위해 필요한 자료의 제출을 요청할 수 있다.

② 제1항에 따른 요청받은 후보기관의 장은 요청받은 날로부터 2주 이내에 증빙자료 및 필요한 자료를 제출하여야 한다.

③ 제2항에 따라 후보기관이 2주 이내에 증빙자료 및 필요한 자료를 제출하지 아니한 경우 우수기관 선정을 포기한 것으로 본다.

④ 주관기관의 장은 제2항에 따라 제출받은 자료를 위원에게 제공하여야 한다.

⑤ 제2항에 따라 제출된 증빙자료 및 필요한 자료는 반환하지 아니한다.

제8조(우수기관 선정) ① 지식재산처장은 제6조제5항 및 제6항에 따라 추천된 기관을 우수기관으로 선정할 수 있다.

② 제1항에 따른 우수기관의 유효기간은 선정된 날부터 3년이며, 그 기간은 연장하지 아니한다.

제9조(선정취소) ① 지식재산처장은 선정된 우수기관이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 주관기관의 장으로 하여금 우수기관 선정을 취소하게 할 수 있다.

1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 선정된 경우
2. 지식재산 경영에 관한 중대한 결함이 있어 우수기관 선정 및 그에 대한 지원이 적합하지 아니한 경우

② 주관기관의 장은 제1항에 따라 선정을 취소하고자 하는 경우 해당 기관의 장에게 그 사실을 사전에 통보하여야 한다.

③ 제2항에 따른 통보를 받은 기관의 장은 이의가 있는 경우 제2항의 통보를 받은 날로부터 2주 이내에 주관기관의 장에게 이의제기를 할 수 있다.

④ 주관기관의 장은 제3항에 의한 이의제기 현황 및 그 처리결과를 지식재산처장에게 보고하여야 하며, 해당 기관의 장에게 최종 확정 통보를 하여야 한다. 다만, 제3항에 따른 이의제기가 없는 경우에는 제2항에 따른 사전 통보로 최종 확정 통보를 갈음할 수 있다.

제10조(우수기관 관리) ① 우수기관의 장은 선정 이후 3년간 매년 정량평가 항목별 점수를 산출(전년도 기준)하여 합산한 종합점수를 선정 당시보다 높게 유지하여야 한다.

② 주관기관의 장은 우수기관의 장에게 제1항의 사실을 확인할 수 있는

자료를 제출하도록 요구할 수 있다.

③ 제2항에 따른 요청받은 우수기관의 장은 요청받은 날로부터 2주 이내에 자료를 제출하여야 한다.

④ 제3항에 따라 2주 이내에 자료를 제출하지 아니한 경우 우수기관을 포기한 것으로 본다.

제11조(재검토 기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령 훈령 제431호)에 따라 2026년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 이 고시의 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 < 제2020-1호, 2020. 1. 10. >

이 고시는 공포한 날부터 시행한다.

부 칙 < 제2020-20호, 2020. 7. 1. >

이 고시는 공포한 날부터 시행한다.

부 칙 < 제2022-15호, 2022. 8. 22. >

이 고시는 공포한 날부터 시행한다.

부 칙 < 제2023-17호, 2023. 8. 9. >

이 고시는 2023년 8월 11일부터 시행한다.

부 칙 < 제2025-11호, 2025. 7. 16. >

이 고시는 공포한 날부터 시행한다.

부 칙 < 제4호, 2025. 10. 30. >

이 고시는 공포한 날부터 시행한다.

지식재산 경영 우수기관 선정기준

1. 평가항목별 배점(총 100점)
 - 가. 지식재산 창출 역량(20점)
 - 나. 지식재산 활용 역량(20점)
 - 다. 지식재산 경영 역량(60점)

2. 평가항목별 평가내용
 - 가. 정량평가(40점)

평가항목		평가내용	비고
지식재산 창출 역량 (20점)	10점	• 국내·외 특허 비용 / 국내·외 특허 출원·등록 건수 (최근 3년 평균)	정량 평가 (공통 적용)
	5점	• 직무발명 미승계율 (최근 3년 평균)	
	5점	• 청구범위 제출 유예 제도를 이용한 특허 출원 비중(최근 3년 평균)	
지식재산 활용 역량 (20점)	10점	• 기술료 증가율*0.6 + 기술이전 계약 건 증가율*0.4 (최근 3년간 평균)	
	5점	• 경상기술료 수입 / 기술료 (최근 3년 평균)	
	5점	• 적극 활용 IP 건수 / IP보유 건수 (최근 3년 평균)	
합계		40점	

- 나. 정성평가(60점)

분야	평가항목		평가내용	비고
지식재산 경영진단	지식재산	20점	• 도전적 IP전략수립 및 목표 제시 여부	정성 평가
	경영 역량	20점	• 지식재산 경영을 위한 조직, 인력, 제도 등의 보유 정도	
		20점	• 지식재산 창출·활용·관리를 위한 주요 활동 등 실시 여부	
	합계	60점		
지식재산 경영 심층컨설팅	지식재산	20점	• 지식재산 경영 심층컨설팅 결과에 대한 내재화 및 이행 노력	
	경영 역량	20점	• 지식재산 경영 심층컨설팅 이후 조직·인력의 지식재산 경영 역량 향상 여부	
		20점	• 지식재산 창출·활용·관리를 위한 주요 활동 등의 개선 노력	
	합계	60점		
보유특허 진단	지식재산	20점	• 보유특허 진단 결과를 기반으로 활용 및 처분 이행 노력	
	경영 역량	20점	• 보유특허 진단 이후 지식재산 관리 역량 향상 여부	
		20점	• 지식재산 창출·활용·관리를 위한 주요 활동 등의 개선 노력	
	합계	60점		

3. 평가항목별 평가점수 산출기준(정량평가)

○ 정량평가 항목의 경우 5단계 척도를 기준으로 점수 산출

평가항목	배점	상위 10%	상위 20%	상위 30%	상위 40%	그 외
• 국내·외 특허 비용 / 국내·외 특허 출원·등록 건수	10점	10점	8점	6점	4점	2점
• 직무발명 미승계율	5점	5점	4점	3점	2점	1점
• 청구범위 제출 유예 제도를 이용한 특허 출원 비중	5점	5점	4점	3점	2점	1점
• 기술료 증가율*0.6 + 기술이전 계약 건 증가율*0.4	10점	10점	8점	6점	4점	2점
• 경상기술료 수입 / 기술료	5점	5점	4점	3점	2점	1점
• 적극 활용 IP 건수 / IP보유 건수	5점	5점	4점	3점	2점	1점

지식재산 경영 우수기관 평가표

분야	지식재산 경영진단		
접수번호		신청기관	
심사위원	(서명)	평가일자	20 . . .

평가항목		평가내용	점수	비고
지식재산	20점	• 도전적 IP전략수립 및 목표 제시 여부		정성 평가
경영 역량	20점	• 지식재산 경영을 위한 조직, 인력, 제도 등의 보유 정도		
(60점)	20점	• 지식재산 창출·활용·관리를 위한 주요 활동 등 실시 여부		
지식재산	10점	• 국내·외 특허 비용 / 국내·외 특허 출원·등록 건수		정량 평가
창출 역량	5점	• 직무발명 미승계율		
(20점)	5점	• 청구범위 제출 유예 제도를 이용한 특허 출원 비중		
지식재산	10점	• 기술료 증가율*0.6 + 기술이전 계약 건 증가율*0.4		
활용 역량	5점	• 경상기술료 수입 / 기술료		
(20점)	5점	• 적극 활용 IP 건수 / IP보유 건수		
합계	100점			

* 정량평가 항목의 경우 5단계 척도 기준으로 점수 산출

종합 평가의견

20 . . .

평가위원 : _____ (서명)

지식재산 경영 우수기관 평가표

분야	지식재산 경영 심층컨설팅		
접수번호		신청기관	
심사위원	(서명)	평가일자	20 . . .

평가항목		평가내용	점수	비고
지식재산 경영 역량 (60점)	20점	• 지식재산 경영 심층컨설팅 결과에 대한 내재화 및 이행 노력과 성과		정성 평가
	20점	• 지식재산 경영 심층컨설팅 이후 조직·인력의 지식재산 경영 역량 향상* 여부 * 예시: 조직·인력 확대, 전문성 강화, 연구자 인식 변화 등		
	20점	• 지식재산 창출·활용·관리를 위한 주요 활동 등의 개선 노력		
지식재산 창출 역량 (20점)	10점	• 국내·외 특허 비용 / 국내·외 특허 출원·등록 건수		정량 평가
	5점	• 직무발명 미승계율		
	5점	• 청구범위 제출 유예 제도를 이용한 특허 출원 비중		
지식재산 활용 역량 (20점)	10점	• 기술료 증가율*0.6 + 기술이전 계약 건 증가율*0.4		정량 평가
	5점	• 경상기술료 수입 / 기술료		
	5점	• 적극 활용 IP 건수 / IP보유 건수		
합계	100점			

* 정량평가 항목의 경우 5단계 척도 기준으로 점수 산출

종합 평가의견

20 . . .

평가위원 : _____ (서명)

지식재산 경영 우수기관 평가표

분야	보유특허 진단		
접수번호		신청기관	
심사위원	(서명)	평가일자	20 . . .

평가항목		평가내용	점수	비고
지식재산 경영 역량 (60점)	20점	• 보유특허 진단 결과를 기반으로 활용 및 처분 이행 노력과 성과 ※ 예시: 처분전략(특허 소멸)으로 인한 연차료 절감액, 활용전략(기술이전)으로 인한 기술료 수입액 등		정성 평가
	20점	• 보유특허 진단 이후 지식재산 관리 역량 향상 여부 ※ 예시: 보유특허의 활용, 처분에 관한 절차 개선 및 인력 양성 등		
	20점	• 지식재산 창출·활용·관리를 위한 주요 활동 등의 개선 노력		
지식재산 창출 역량 (20점)	10점	• 국내·외 특허 비용 / 국내·외 특허 출원·등록 건수		정량 평가
	5점	• 직무발명 미승계율		
	5점	• 청구범위 제출 유예 제도를 이용한 특허 출원 비중		
지식재산 활용 역량 (20점)	10점	• 기술료 증가율*0.6 + 기술이전 계약 건 증가율*0.4		정량 평가
	5점	• 경상기술료 수입 / 기술료		
	5점	• 적극 활용 IP 건수 / IP보유 건수		
합계	100점			

* 정량평가 항목의 경우 5단계 척도 기준으로 점수 산출

종합 평가의견

20 . . .

평가위원 : _____ (서명)

서 약 서

서약자 (심사위원)	성명		생년월일	
	소속		직위	
	전화번호		e-mail	

본인은 「지식재산 경영 우수기관 선정」 심사위원의 직을 수행함에 있어 다음과 같이 서약합니다.

1. 본인은 지식재산 경영 우수기관 선정 심사위원의 직을 수행함에 있어 어떠한 결격사유도 없음을 확인합니다.
2. 지식재산 경영 우수기관 선정에 관한 모든 과정에서 거짓이나 그 밖의 부정한 방법을 사용하지 않고 객관적이고 공정하며 성실하게 업무를 수행하겠습니다.
3. 지식재산 경영 우수기관 선정에 관한 모든 과정에서 신청기관을 비롯하여 모든 관계자로부터 금품·향응 등의 부당한 이익을 제공받거나 부정한 청탁을 받지 않겠습니다.
4. 지식재산 경영 우수기관 선정에 관한 모든 과정에서 취득한 정보에 대하여 외부에 공표하거나 누설하지 않겠습니다.
5. 이 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속이므로 반드시 준수할 것이며, 위반의 경우에는 민·형사상 책임은 물론 모든 행정상 제재에 대하여 어떠한 이의도 제기하지 아니하고 감수하겠습니다.

20 . . .

서약자(심사위원):

(서명)

지식재산처장귀하

